



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CUMANDÁ



CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CAMARA PROVINCIAL DE TURISMO DEL GUAYAS Y EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CUMANDÁ.

CLÁUSULA PRIMERA. - COMPARECIENTES.

Comparecen para la suscripción del siguiente convenio, por una parte, La Cámara Provincial de Turismo del Guayas con RUC 0991398058001 En calidad de Representante legal el Ing. Holbach Antonio Muñeton Zaporta, con cédula de ciudadanía número 0909606170, en calidad de PRESIDENTE por otra parte, el Msc. Alejandro Calderón, con cédula de ciudadanía número 1717491052, en calidad de RECTOR del Instituto Superior Tecnológico Cumandá.

CLÁUSULA SEGUNDA. - COMPARECIENTES.

Considerando que con resolución número RPC-SO-50-NO.834-2023, el pleno del Consejo de Educación Superior, resolvió crear el Instituto Superior Tecnológico Cumandá como una institución de educación superior particular sin fines de lucro con sede matriz en el Cantón Cumandá, provincia de Chimborazo y por su parte, La Cámara de Turismo del Guayas creada formalmente mediante el Acuerdo Ministerial No. 170 del 13 de marzo de 1980.

CLÁUSULA TERCERA. - OBJETO DEL CONVENIO.

En pleno apego a las disposiciones de las leyes de la República del Ecuador y en alineación a la consecución de los objetivos establecidos en la planificación nacional, provincial y cantonal, los comparecientes resuelven adoptar el presente convenio educativo con a la finalidad de generar programas de educación continua en conjunto, así como también programas de tercer nivel en el ámbito técnico y tecnológico en las áreas que estratégicamente consideren cada una de las instituciones.

Asimismo, el objeto de este convenio es el desarrollo de planes, programas y proyectos de vinculación con la comunidad que permitan un mejor desarrollo del sector hotelero, turístico y de seguridad para el bienestar de la ciudadanía.

CLAUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DE LA CÁMARA DE TURISMO DEL GUAYAS.

La Cámara de Turismo del Guayas mediante el presente instrumento se obliga a:

1. Participar en conjunto con el Instituto en la identificación y definición de programas de educación continua que atienda a las necesidades del sector hotelero y turístico del país.





2. Facilitar infraestructura para el desarrollo de los programas educativos tales como aulas, InFocus, sillas, mesas y laboratorios de ser el caso.
3. Previa autorización de la Cámara permitir al Instituto Superior Tecnológico Cumandá el uso de los logas institucionales para la promoción de los programas de formación continua.
4. En las instalaciones que favorezca la Cámara de Turismo del Guayas, otorgar toda la información que requieran los ciudadanos sobre los programas formativos que oferta el Instituto Superior Tecnológico Cumandá.
5. Actuar como aliado estratégico del Instituto participando en la planificación estratégica del mismo y fortaleciendo sus decisiones institucionales.

CLÁUSULA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CUMANDÁ

El Instituto Superior Tecnológico Cumandá, en el marco del presente convenio, cumplirá las siguientes responsabilidades:

1. Generar programas de educación continua y de tercer nivel en el ámbito técnico y tecnológico en el marco de lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento de Régimen Académico.
2. Garantizar la validez y calidad académica y de todos los programas facilitados por el Instituto.
3. Avalar y asesorar académicamente a los programas de formación que proponga la Cámara de Turismo del Guayas.
4. Facilitar el diseño de material informativo tales como brouchures y participar activamente en las reuniones de socialización de los mismos a fin de dar a conocer a la ciudadanía los programas que se imparten en conjunto.
5. Emitir y registrar en la página del Instituto los certificados que obtengan los estudiantes fruto del proceso formativo que se genera en conjunto.
6. Asegurar la calidad y el perfil profesional de los docentes que van a impartir los programas.

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su suscripción, pudiendo ser renovado por acuerdo expreso entre ambas partes, mediante la suscripción de una adenda.

Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el convenio antes del vencimiento del plazo, notificando a la otra parte con una antelación mínima de treinta (30) días calendario, mediante comunicación escrita debidamente fundamentada. La terminación anticipada no afectará la continuidad de las actividades académicas en curso.





CLÁUSULA SÉPTIMA: CONFIDENCIALIDAD

Las partes se comprometen a mantener absoluta confidencialidad sobre toda información técnica, académica, administrativa o personal a la que tengan acceso como resultado de la ejecución del presente convenio, en especial aquella relacionada con los estudiantes.

La información obtenida no podrá ser divulgada ni utilizada para fines distintos a los establecidos en este convenio, salvo autorización expresa y por escrito de la parte titular de dicha información.

CLÁUSULA OCTAVA: CLAUSULA ECONÓMICA

Considerando que la educación es una actividad sin fines de lucro, para el sustento y desarrollo económico de los procesos de formación se establecerán los aranceles necesarios; de lo cual el Instituto se encargará de realizar los cobros a la cuenta formal del Instituto, de este valor transferirá lo correspondientes al 40% a la cuenta que la Cámara de Turismo del Guayas proporcione para el sostenimiento de las obligaciones asumidas en el presente instrumento.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: NATURALEZA DEL CONVENIO

Este documento constituye un acuerdo académico y se establece que no existe ningún tipo de relación laboral entre el Instituto Superior Tecnológico Cumandá y la Cámara de Turismo del Guayas

CLÁUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia, desacuerdo o conflicto que surja con motivo de la interpretación, aplicación o ejecución del presente convenio será resuelto de manera amistosa y directa entre las partes, mediante diálogo y concertación.

De no alcanzarse una solución dentro de un plazo de **quince (15) días hábiles**, las partes podrán acudir a un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, como la mediación, conforme a la normativa vigente en el Ecuador. Solo en caso de no resolverse la controversia por estas vías, se someterán a la jurisdicción de los jueces competentes del cantón donde se suscribe el presente convenio.





INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CUMANDÁ



CLÁUSULA DECIMA CUARTA - ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN.

Las partes declaran aceptar en su totalidad y de manera expresa el contenido de las cláusulas establecidas en el presente instrumento por haber sido elaborado en seguridad de los intereses institucionales que representan y declaran estar de acuerdo en el contenido de todas y cada una de las cláusulas precedentes y cuyas estipulaciones se someten.

Para constancia y conformidad de lo expuesto a las partes en unidad del acto proceden a suscribir este convenio por tres ejemplares de igual tenor y valor cada uno en la ciudad de Guayaquil a los 19 días del mes de septiembre del 2025.



Ing. Holbach Antonio Muñeton Zaporta
Presidente de la Cámara de Turismo del Guayas



Msc. Alejandro Calderón
Rector IST CUMANDÁ.

